

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання визначення видів готелів, встановлення, перегляду та
змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового
розміщення»

I. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у необхідності вдосконалення врегулювання питання визначення видів готелів, механізму встановлення, перегляду та зміни категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про туризм» з метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, забезпечення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров'я та майна громадян, підвищення рівня екологічної безпеки об'єктам туристичної інфраструктури присвоюються категорії якості та рівня обслуговування.

Встановлення категорії об'єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших засобів тимчасового розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів, а об'єктів туристичної інфраструктури, розташованих на території Автономної Республіки Крим, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань туризму.

Види категорій об'єктів туристичної інфраструктури, порядок їх встановлення та зміни, а також порядок доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та про вид його категорії визначаються Кабінетом Міністрів України.

Водночас статтею 19 Закону України «Про туризм» встановлена заборона надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

На сьогодні Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 (далі – Порядок).

Згідно з абзацами першим та другим пункту 5 Порядку встановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (далі - готелі), здійснює уповноважений орган із встановлення категорій готелям. Функції уповноваженого органу із встановлення категорій готелям виконує ДАРТ.

У свою чергу, чинний механізм державного регулювання категоризації готелів, визначний Порядком, передбачає складну і бюрократичну процедуру

для отримання суб'єктами господарювання свідоцтва про встановлення категорій готелям.

А саме: для отримання свідоцтва власник готелю звертається з заявою до органу сертифікації, акредитованого для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку (далі – орган сертифікації), який потім проводить роботи з оцінювання готелю.

Строк проведення таких робіт органом сертифікації та їх вартість визначається на договірних засадах. У середньому, вартість надання таких послуг органом сертифікації складає від 25 000 грн до 75 000 грн.

Після завершення цих робіт орган сертифікації надсилає до ДАРТ відповідні документи про результати оцінювання.

ДАРТ утворює Комісію із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), яка протягом 14 днів розглядає подані органом сертифікації документи та приймає відповідне рішення та видає свідоцтво про встановлення відповідної категорії.

Крім того, діюча система категоризації передбачає, що роботи з оцінювання готелів виконуються відповідно до вимог Державного стандарту України 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», які були прийняті у 2004 році. В той же час сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації.

У 2022 році ДАРТ спільно з Асоціацією готелів та курортів України (UHRA) проведено анонімне опитування, за яким 81% респондентів вважають українські стандарти застарілими та такими, що не враховують потреби потенційних клієнтів, а 58% наголосили на необхідності впровадження європейських стандартів в систему категоризації. Поряд з цим, за результатами опитування 61% українських готелів не мають встановленої категорії, що, у свою чергу, позначається на якості надання готельних послуг.

Також, за результатами анонімного опитування, яке ДАРТ провело разом з Асоціацією готелів та курортів України Ukrainian Hotel & Resort Association UHRA та сервісом безкоштовного бронювання готелів в Україні Hotels24, тільки 9% українських готелів пройшли процедуру категоризації. Більшість власників готелів не мають довіри до механізму категоризації і не вважають за потрібне проходити цю доволі непросту і дорогавартісну процедуру.

Як наслідок, станом на сьогодні в Реєстрі свідоцтв про встановлення категорій готелям зареєстровано 613 суб'єктів. Із загальної кількості зареєстрованих суб'єктів тільки 205 (33%) мають чинні свідоцтва про встановлення відповідної категорії, серед них: * (одну зірку) мають 7 готелів, ** (дві зірки) у 5 готелів, *** (три зірки) наявні у 107 готелів, **** (чотири зірки) є у 52 готелів та ***** (п'ять зірок) 89 готелів.

При цьому, за даними ДПС у I півріччі 2023 року 6713 суб'єктів господарювання (які сплатили податки), провадили діяльність за КВЕД: 55.10; 55.20; 55.30; 55.90.

Згідно даних сервісу YouControl станом на 02.05.2024 за зазначеними КВЕД зареєстровано 13404 суб'єктів господарювання, а саме: 55.10: Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування – 7418 суб'єктів господарювання (2913 юридичних осіб та 4505 ФОП); 55.20: Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання – 4835 суб'єктів господарювання (1526 юридичних осіб та 3309 ФОП); 55.30: Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів – 184 суб'єкти господарювання (103 юридичні особи і 81 ФОП); 55.90: Діяльність інших засобів тимчасового розміщування – 967 суб'єктів господарювання (311 юридичних осіб і 656 ФОП).

Зазначене вказує на те, що переважна більшість суб'єктів господарювання, надають послуги з розміщення (проживання) без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії і лише незначна частка суб'єктів господарювання надають ці послуги з дотриманням вимог законодавства.

У результаті такої неконтрольованої діяльності у держави немає точної інформації про фактично наявну кількість у країні готелів та інших засобів розміщення. Загалом держава не володіє інформацією щодо кількості туристів, які можна прийняти. Зазначене вказує на відсутність розуміння потенціалу загальнодержавної галузі гостинності, що у свою чергу має наслідком сповільнення розвитку як внутрішнього, так і в'їзного туризму.

З урахуванням зазначеного, та з огляду на те, що існуюча система не відповідає викликам сучасності і є застарілою, недостатньо ефективною, не цифровізованою та такою, що не в повній мірі забезпечує виконання її фундаментальних функцій, з'явилась потреба в актуалізації критеріїв для категоризації готелів, підборі спрощених інструментів такої категоризації, перегляду основ системи категоризації готелів та розробленні проекту акта, яким пропонується реформувати цей сегмент діяльності.

Варто врахувати, що в 2023 році Україна стала членом міжнародної асоціації національних саморегулівних асоціацій у галузі гостинності з країн Європи (HOTREC).

З метою запровадження європейських підходів до класифікації та категоризації готелів, уніфікації та покращення досвіду споживачів готельного продукту, а також з метою гармонізації системи категоризації готельного ринку України у відповідності до найкращих практик ЄС, у запропонованому проекті акта взято за основу критерії категоризації готелів міжнародної асоціації національних саморегулівних асоціацій у галузі гостинності з країн Європи (HOTREC).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	+	-
Держава	+	-
Суб'єкти господарювання, у тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	-

II. Цілі державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення видів готелів, встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення» (далі – проект акта) розроблено з метою реформування системи категоризації готелів з урахуванням кращих європейських практик, в основу якої покладено декларативний принцип та запровадження категоризації інших засобів тимчасового розміщення, з огляду на необхідність подальшого розвитку сфери туризму та вдосконалення її функціонування, що сприятиме соціально-економічному розвитку країни.

Проект акта передбачає дерегуляцію процедури категоризації готелів, що у свою чергу сприятиме підвищенню рівня якості надання готельних послуг та розвитку готельної інфраструктури.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Прийняття проекту акта	Прийняття проекту акта забезпечить: - реформування системи категоризації готелів з урахуванням європейських стандартів; - скасування вартісних витрат для суб'єктів господарювання при отриманні свідоцтва про встановлення категорій готелям; - зменшення адміністративного тиску на суб'єктів господарювання шляхом дерегуляції процедури категоризації готелів; - підвищення рівня якості надання готельних послуг; - розвиток готельної інфраструктури; - промоцію туристичної галузі держави; - збільшення податкових надходжень до державного бюджету. У результаті прийняття проекту акта буде дотримано принцип рівності суб'єктів господарювання та створено рівні можливості для конкуренції і входу на ринок надання готельних послуг та послуг з тимчасового розміщення (проживання).
Альтернатива 2 Залишення ситуації без змін	При збереженні чинного регулювання залишається неефективна система категоризації готелів. Наразі процедура категоризації складна, бюрократична,

	потребує вартісних витрат суб'єктів господарювання та діє лише для готелів. Тому переважна більшість власників готелів не отримують свідоцтва про встановлення відповідної категорії, чим порушують вимоги чинного законодавства, адже статтею 19 Закону України «Про туризм» встановлена заборона надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії. Крім того, власники інших засобів тимчасового розміщення (хостелів, апартаментів, мотелів, садиб тощо) цю процедуру не проходять взагалі, і якість надання послуг у цих закладах розміщення ніким взагалі не контролюється, що в свою чергу, призводить до введення в оману громадян (споживачів готельних послуг). У результаті такої неконтрольованої діяльності держава не володіє інформацією щодо туристичного потенціалу країни, промоції регіонів тощо. Збереження чинного регулювання призводить до тінізації ринку готельних послуг, зменшення податкових надходжень до державного бюджету.
--	---

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Прийняття проекту акта	Прийняття проекту акта матиме такий вплив на інтереси держави: гармонізація готельного ринку України з європейським; збільшення кількості категоризованих готелів та інших засобів тимчасового розміщення (проживання); стимулювання розвитку готельної інфраструктури; збільшення податкових надходжень до державного бюджету;	Відсутні

	економія бюджетних коштів в частині витрат на організацію та проведення засідань Комісії із встановлення категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення (проживання); промоція туристичної галузі; розвиток туристичного потенціалу; прозорий механізм категоризації готелів за рахунок цифровізації відповідної сфери.	
Альтернатива 2 Залишення ситуації без змін	Відсутні	У разі залишення діючого регулювання витрати держави полягають у: недоотриманні податкових надходжень до державного бюджету; відсутності процедури категоризації для інших засобів тимчасового розміщення (проживання); відсутності точних статистичних даних для розкриття туристичного потенціалу країни; потребі державного фінансування діяльності Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання); відсутності визначення механізму зміни уповноваженим органом встановленої категорії готелю.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Прийняття проекту акта	Прийняття проекту акта матиме такий вплив на інтереси громадян: забезпечення загальної поінформованості щодо користування послугами тимчасового розміщення (проживання); забезпечення покращення якості надання готельних послуг; збільшення пропозицій щодо можливості користування послугами з тимчасового розміщення (проживання).	Відсутні
Альтернатива 2 Залишення ситуації без змін	Відсутні	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	-	-	-	-	13 404*
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	-	-	-	-	100

*згідно даних сервісу YouControl станом на 02.05.2024 за КВЕД 55.10; 55.20; 55.30; 55.90 зареєстровано 13 404 суб'єктів господарювання. При цьому, статистичні дослідження у розрізі суб'єктів господарювання (великі, середні, малі та мікро) не проводилися. Для розрахунку взято за основу 13 404 суб'єкти господарювання, які працюють за даними КВЕД, щодо надання послуг розміщення (проживання).

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Прийняття проекту акта	Прийняття проекту акта матиме такий вплив на інтереси суб'єктів господарювання: - встановлення чіткої процедури отримання свідоцтва про категоризацію; - прозорий механізм категоризації готелів за рахунок цифровізації відповідної сфери; - повністю безоплатне отримання свідоцтва про встановлення категорії; - забезпечення дотримання принципу рівності суб'єктів господарювання щодо сплати податків; - створення рівних можливостей для конкуренції і входу на ринок надання готельних послуг та послуг з тимчасового розміщення (проживання).	Одноразові витрати часу на ознайомлення з вимогами регуляторного акта у розмірі 48 грн (1 година * 48 грн – розмір погодинної заробітної плати згідно статті 8 Бюджетного кодексу України); Витрати часу на оформлення заяви та заповнення анкети з наданням підтверджуючих документів відповідно до критеріїв складуть 96 грн, (орієнтовно 2 години*48 грн).
Альтернатива 2 Залишення ситуації без змін	Відсутні	У разі залишення діючого регулювання для суб'єктів господарювання залишається довготривала та бюрократична процедура отримання свідоцтва про встановлення відповідної категорії готелю, що викликає відсутність довіри до цієї процедури. Вартісні витрати на замовлення послуги з оцінювання готелю органом сертифікації в середньому

		становлять 62 500 грн.* Відсутність діджиталізації та цифровізації отримання свідоцтва призводить до витрат часу.
--	--	--

*витрати суб'єктів господарювання на отримання від органів сертифікації послуг з оцінювання готелів визначаються на договірних засадах. Їх вартість складає від 25 000 до 75 000 грн. Для розрахунку взято середнє значення вартості 62 500 грн.

Сумарні витрати за альтернативами	Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 Прийняття проекту акта	$144 \times 13\,404 = 1\,930\,176$
Альтернатива 2 Залишення ситуації без змін	$62\,500 \times 13\,404 = 87\,126\,000$

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Прийняття проекту акта	4	Така альтернатива сприятиме досягненню цілей державного регулювання, передбачених у Розділі II
Альтернатива 2 Залишення ситуації без змін	1	Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Проблема, зазначена у Розділі I, залишиться невирішеною

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у
--------------------------	-------------------	--------------------	---

			рейтингу
Альтернатива 1 Прийняття проекту акта	Для держави: збільшення кількості категоризованих готелів та інших засобів тимчасового розміщення (проживання), що стимулюватиме збільшення податкових надходжень до державного бюджету. Для громадян: забезпечення покращення якості надання готельних послуг; збільшення пропозицій щодо можливості користування послугами з тимчасового розміщення (проживання). Для суб'єктів господарювання: дозволить зменшити адміністративний тиск на суб'єктів	Для держави: Відсутні Для громадян: Відсутні Для суб'єктів господарювання: Часові витрати на ознайомлення з проектом акта та на реєстрацію і	Для держави: впровадження цифровізації відповідної сфери дозволить забезпечити функціонування прозорого механізму категоризації готелів, а як результат – розвиток туристичної галузі та впровадження європейських стандартів для відповідної процедури. Для громадян: розвиток готельної інфраструктури забезпечить доступність відповідних послуг на більш високому рівні. Для суб'єктів господарювання: Очевидне скорочення витрат для 1 суб'єкта господарювання з

	господарювання шляхом дерегуляції процедури категоризації готелів	роботу в електронному кабінеті суб'єкта господарювання, що загалом становлять 144 грн. Скасування грошових витрат на замовлення послуги з оцінювання готелю органом сертифікації, що в середньому становить 62 500 грн	62 500 грн до 144 грн., тобто економія коштів складатиме 62 356 грн.
Альтернатива 2 Залишення ситуації без змін	Для держави: реформування системи категоризації готелів з урахуванням кращих європейських практик, в основу якої покладено декларативний принцип та запровадження категоризації інших засобів тимчасового розміщення, зумовлену необхідністю подальшого розвитку сфери туризму та вдосконалення її функціонування, що сприятиме соціально-	Для держави: Витрати, які виникають через тінізацію ринку готельних послуг, а як результат - зменшення податкових надходжень до державного бюджету залишаються на існуючому рівні.	Для держави: Відсутність можливості досягнення цілей державного регулювання цим альтернативним способом, що не вирішує в цілому визначену проблему.

	економічному розвитку країни. Для громадян: Відсутні Для суб'єктів господарювання: Відсутні	 Для громадян: Відсутні Для суб'єктів господарювання: витрати для 1 суб'єкта господарювання у розмірі 62 500 грн залишаються незмінними	Для громадян: Відсутність вигод для громадян підтверджує відповідне місце альтернативи у рейтингу. Для суб'єктів господарювання: місце альтернативи у рейтингу визначено на найнижчому рівні через необхідність сплачувати грошові витрати у розмірі 62 500 грн та залишення процесу встановлення категоризації готелів складним і непрозорим.
--	---	---	---

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Прийняття проекту акта	Переваги Альтернативи 1 полягають у тому, що впровадження даного регулювання забезпечить на 100 % вирішення існуючих проблем.	Відсутність доступу до мережі Інтернет унеможливить користування відповідним реєстром. Кібератаки на державні ресурси.

Альтернатива 2 Залишення ситуації без змін	Відмова від Альтернативи 1 пов'язана з тим, що досягнення визначених цілей у повній мірі не є можливим.	Недоотримання податкових надходжень. Тінізація ринку готельних послуг.
---	--	---

Ураховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлення цілей, доцільно прийняти розроблений проєкт акта.

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта не потребується, оскільки відсутні негативні та позитивні обставини (економічні, політико-правові; соціальні, природно-екологічні фактори), які потенційно можуть впливати на реалізацію зазначеного проєкту постанови.

Можливої шкоди, у разі очікуваних наслідків дії акта, не прогнозується.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить врегулювання окресленої проблеми, є прийняття проєкту акта, що у свою чергу, матиме позитивний вплив на розвиток сфери туризму, зокрема, дозволить підвищити ефективність системи категоризації готелів та запровадити категоризацію засобів тимчасового розміщення, сприятиме розширенню ринку туристичних послуг та вдосконаленню якості надання таких послуг, стимулюватиме розвиток готельної інфраструктури.

Проектом акта передбачено затвердження нового Порядку визначення видів готелів, процедури встановлення, перегляду та зміни категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення (далі – проєкт Порядку) та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)».

Разом з цим, проєктом Порядку визначаються:

види готелів та загальні засади встановлення, перегляд та зміни категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення;

процедура встановлення виду та категорії готелю уповноваженим органом, видачі свідоцтва про встановлення категорії готелю;

процедура встановлення категорії засобу тимчасового розміщення;

процедура перегляду та зміни категорії готелю, іншому засобу тимчасового розміщення.

Крім того, проєктом Порядку визначені критерії категоризації готелів та критерії категоризації інших засобів тимчасового розміщення, зміст анкет-опитувальників для готелів (засобів тимчасового розміщення), форми заяви на

отримання категорії готелю (засобу тимчасового розміщення) та форми свідоцтва про отримання категорії готелю (засобу тимчасового розміщення).

Одночасно, проектом акта передбачається внесення змін до Положення про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162, та Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460, в частині виключення норм, які передбачають функціональні повноваження цих органів щодо розробки пропозицій та затвердження, відповідно, положення про комісію із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та положення про комісію з апеляцій; форму свідоцтва про встановлення готелю чи іншому об'єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), відповідної категорії.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Проведення узгоджувальних процедур з урахуванням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156).

Заходи, які необхідно здійснити суб'єктам господарської діяльності:

ознайомитись з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акта в мережі «Інтернет»);

протягом року після набрання чинності даного регулювання всім суб'єктам господарювання, що надають послуги з тимчасового розміщення, у разі відсутності отримати свідоцтва про встановлення виду та відповідної категорії готелю або свідоцтва про вид іншого засобу тимчасового розміщення;

новоствореним суб'єктам господарювання, що надають послуги з тимчасового розміщення, отримати свідоцтва про встановлення виду та відповідної категорії готелю та свідоцтва про встановлення категорії іншому засобу тимчасового розміщення до початку функціонування готелю або іншого засобу тимчасового розміщення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, наведено у Додатку 2 до АРВ.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується в часі.

Зміна строку дії акта можлива в разі зміни правових актів з метою приведення його положень у відповідність до їх вимог.

Регуляторний акт набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 серпня 2024 року.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Реалізація регуляторного акта, у разі його прийняття, у відповідності до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року, буде характеризуватися такими обов'язковими показниками результативності:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією цього акта;

кількість категоризованих готелів та інших засобів тимчасового розміщення (проживання);

час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаний з виконанням вимог цього акта;

розмір коштів, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаний з виконанням вимог акта не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення видів готелів, встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення» та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщений на офіційному вебсайті ДАРТ.

Для більш детального та об'єктивного визначення результативності регуляторного акта можуть бути використанні такі показники:

кількість готелів та інших засобів тимчасового розміщення (проживання) у відповідному регіоні;

кількість ліжок/місць у готелях та інших засобах тимчасового розміщення (проживання).

кількість готелів та інших засобів тимчасового розміщення (проживання), які провадили діяльність без отримання свідоцтва про встановлення відповідної категорії до набрання чинності регуляторного акта.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акту, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акту.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За результатами цього відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

У випадку виявлення нерегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державним агентством розвитку туризму України шляхом розгляду та аналізу пропозицій і зауважень, які надійдуть до нього.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Голова

Мар'яна Олесків

Додаток 2
до АРВ

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які
виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень		
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень		
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень		
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень		
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень		
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень		
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень		
8	Інше: ознайомлення з вимогами регуляторного акта, (займає 1 год.), 48 x 1	48	48
	витрати часу на оформлення заяви та заповнення анкети з наданням підтверджуючих документів відповідно до критеріїв (в середньому 2 год.), 48 x 2	96	96
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	144	144
10	Кількість суб'єктів господарювання великого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	13 404	13 404

11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень.	1 930 176	1 930 176
----	--	-----------	-----------

Для обрахунку взято за основу мінімальну заробітну плату, визначену у погодинному розмірі, що становить з 1 квітня – 48 грн/год відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік; час, який витрачається суб'єктами господарювання на ознайомлення з вимогами регуляторного акта – 1 год; витрати часу суб'єктами господарювання на оформлення заяви та заповнення анкети з наданням підтверджуючих документів відповідно до критеріїв – 2 год.

Кількість суб'єктів господарювання та витрати на ознайомлення протягом 5 років можуть змінюватись в залежності від збільшення/зменшення суб'єктів надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат		У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо		0	0	0
Вид витрат		Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)		Витрати за п'ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)		0		0
Вид витрат	Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)	0	0	0	0

Вид витрат	Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
------------	--	--	--------------	------------------------

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)	0	0	0	0
Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років	
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	0	0	0	
Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)		Витрати за п'ять років	
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	0		0	

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено у період з «10» лютого 2024 року по «10» березня 2024 року.

П/Н	Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій (опис)
1.	Нарада в онлайн-режимі з представниками готельної діяльності	35	Обговорено концепцію нового механізму встановлення категорій готелям. Обговорено проблеми, пов'язані з існуючою на сьогодні процедурою категоризації готелів.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання, у тому числі малого підприємництва та мікропідприємництва 13 404 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) <i>Формула:</i> <i>кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці</i>	0	0	0
2	Процедури перевірки та/або	0	0	0

	постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування <i>Формула:</i> <i>прямі витрати на процедури перевірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість процедур обліку за рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</i>			
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) <i>Формула:</i> <i>оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</i>	0	0	0
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) <i>Формула:</i> <i>оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва</i>	0	0	0
5	Інші процедури (уточнити)	0	0	0
6	Разом, гривень <i>Формула:</i> <i>(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>	0	X	0
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	13 404		
8	Сумарно, гривень <i>Формула:</i> <i>відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок</i>	0	X	0

	6 X рядок 7			
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість форм	48,00	0	48,00
10	Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість внутрішніх процедур	0	0	0
11	Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місяця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість оригінальних звітів X кількість періодів звітності за рік	0	0	0
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула: витрати часу на забезпечення	0	0	0

	<i>процесу перевірок з боку контролюючих органів X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість перевірок за рік</i>			
13	Інші процедури: витрати на реєстрацію в Єдиному державному реєстрі та подання відповідної заявки (2 години = 96,00).	96,00	0	96,00
14	Разом, гривень <i>Формула:</i> <i>(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)</i>	144,00	X	144,00
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	13 404	0	13 404
16	Сумарно, гривень <i>Формула:</i> <i>відповідний стовпчик "разом" X кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)</i>	1 930 176	X	1 930 176

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Реалізація положень проекту акта не потребуватиме витрат з державного та місцевого бюджетів України, оскільки відповідний реєстр вже створено.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), а тому відповідні розрахунки не проводилися.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	0	0
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	1 930 176	1 930 176
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	1 930 176	1 930 176
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання	0	0

	суб'єктів малого підприємництва		
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	1 930 176	1 930 176

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Враховуючи, що витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) та суб'єктів великого і середнього підприємництва виникають виключно на первинне ознайомлення з даним регулюванням та реєстрацію в Єдиному туристичному реєстрі а також що питома вага суб'єктів малого підприємництва орієнтовно становить більше 95 %, коригуючі заходи не розроблялися.